

Zusammenarbeit mit Osterholm B.V.

Vertragliche und steuerliche Eckpunkte für Auftraggeber in Deutschland

Osterholm B.V. ist ein in den Niederlanden ansässiges IT-Dienstleistungsunternehmen (Inhaber: Bruno Samuëli) und erbringt Leistungen in der Java-, Spring-Boot- und Kubernetes-Entwicklung sowie in der KI-gestützten Softwareentwicklung — überwiegend remote bzw. hybrid. Die Zusammenarbeit mit deutschen Auftraggebern ist vertraglich und steuerlich unkompliziert und entspricht dem üblichen grenzüberschreitenden B2B-Standard innerhalb der EU. Die folgenden Punkte beantworten die häufigsten Rückfragen aus Einkauf und Buchhaltung.

1 · Vertragsform: Dienst-/Werkvertrag — keine Arbeitnehmerüberlassung

Die Leistung wird als eigenständige Dienstleistung über die Osterholm B.V. auf Basis eines Dienst- bzw. Werkvertrags erbracht — projekt- und ergebnisbezogen, mit eigenen Arbeitsmitteln und eigener Methodenhoheit. Eine Arbeitnehmerüberlassung (AÜG) ist hierfür weder erforderlich noch einschlägig: Es wird keine Arbeitskraft zur weisungsgebundenen Eingliederung überlassen, sondern eine abgegrenzte Werk-/Dienstleistung erbracht. Ein sauber formulierter Dienstvertrag ist die korrekte und zugleich einfachste Vertragsgrundlage.

2 · Umsatzsteuer: Reverse-Charge nach § 13b UStG

Als im EU-Ausland ansässiges Unternehmen stellt die Osterholm B.V. Netto-Rechnungen ohne ausgewiesene Umsatzsteuer aus. Die Steuerschuld geht nach § 13b UStG auf Sie als Leistungsempfänger über (Reverse-Charge); die Rechnung trägt den Hinweis „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ sowie beide USt-IdNrn. Sie melden die Umsatzsteuer in der Voranmeldung an und ziehen sie bei voller Vorsteuerabzugsberechtigung im selben Zeitraum wieder als Vorsteuer ab — der Vorgang ist damit liquiditätsneutral. Das Reverse-Charge-Verfahren ist das gesetzlich vorgeschriebene Standardverfahren für grenzüberschreitende B2B-Dienstleistungen in der EU und stellt keinen Sonderfall dar.

3 · Selbstständigkeit (Stichwort Scheinselbstständigkeit)

Die Merkmale echter Selbstständigkeit sind erfüllt: eigenes Unternehmen mit mehreren Auftraggebern, unternehmerisches Risiko, eigene Betriebsmittel, freie Zeit- und Arbeitsgestaltung sowie keine Eingliederung in Ihre Organisation oder Weisungshierarchie. Bei entsprechend gelebter Vertragsgestaltung liegt keine abhängige Beschäftigung vor. Auf Wunsch stelle ich einen Muster-Dienstvertrag sowie die üblichen Nachweise bereit.

4 · Unterlagen auf Anfrage

KvK-Handelsregistrauszug · USt-IdNr. NL864925888B01 · Muster-Dienstvertrag · Bestätigung des Steuerberaters · Versicherungsnachweise.

Hinweis: Diese Übersicht dient der allgemeinen Information und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung. Ihr Steuerberater bzw. Ihre Rechtsabteilung kann die genannten Punkte für Ihren konkreten Fall bestätigen.